

1501263-08.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... contudo, que a circunstância de ter o furto sido realizado no período noturno somente incide como causa de aumento de pena na forma simples do crime, não recaindo sobre o furto qualificado. Entretanto, trata-se de aspecto a ser abordado quando da fixação da pena, ao se encetar análise sobre as circunstâncias judiciais, na primeira fase.

Comprovada, pois, a materialidade e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501263-08.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501263-08.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2127745/2021 - DEL.POL.ARUJA, 17839112 - DEL.POL.ARUJA, 835/21/201 - DEL.POL.ARUJA, 2127745 - DEL.POL.ARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL BARROS FEITOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Alexandre Manhães Bastos

Vistos.

GABRIEL BARROS FEITOSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso III (emprego de chave falsa), do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 86-87), no dia 10 de maio de 2021, em horário incerto, porém entre 20 horas e 03 horas e 30 minutos, na Rua Dragões de Independência, nº 287, Tucuruvi, durante repouso noturno, com emprego de chave falsa consistente em um módulo de ignição e chave de fenda, subtraiu, para si ou para outrem, o veículo VW/Gol, placas EXU3756, pertencente a Marcio Luis de Azevedo.

De acordo com a denúncia, por volta das 20 horas do dia dos fatos, a vítima

estacionou o veículo VW/Gol, placas EXU3756 em via pública. Em seguida, GABRIEL adentrou no automóvel e, mediante uso de uma chave de fenda e um módulo, acionou a ignição do veículo e partiu em fuga. Um vigilante notou a ausência do automóvel por volta das 03h30min e comunicou tal fato à vítima, que imediatamente acionou a Polícia Militar.

Consta da inicial que, posteriormente, policiais receberam comunicação de que o veículo furtado estava transitando pelas ruas da cidade de Arujá. Assim, partiram em buscas e logo o avistaram. Foi dado sinal de parada, que não foi obedecido pelo denunciado. Pelo contrário, este tentou empreender fuga e empregou maior velocidade. Em determinado momento, tentou despistar os policiais estacionando o veículo em meio a outros que estavam parados em frente a um hospital. Contudo, os policiais localizaram o carro e, ao se aproximarem, encontraram GABRIEL deitado no banco do veículo, tentando se esconder.

Narra a inicial que o acusado foi abordado e conduzido à Delegacia.

Por ocasião da análise judicial de regularidade formal, o flagrante foi homologado, tendo sido concedida a liberdade provisória ao acusado.

A denúncia foi recebida por decisão de fls. 89-90.

Após, à fls. 103, diante de manifestação favorável do Órgão Ministerial, foi deferido pedido de restituição do aparelho de telefonia móvel do acusado, que havia sido apreendido por ocasião do flagrante.

O acusado foi regularmente citado e a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, às fls. 128-129.

Mantido o recebimento da denúncia (fls. 130), iniciou-se a instrução processual, durante a qual foi ouvido o ofendido Márcio Luis de Azevedo, assim como as testemunhas Policiais Militares Reinaldo Bezerra da Silva e William dos Santos Oliveira, sendo o acusado interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes se manifestaram em alegações finais.

O Ministério Público requereu, em síntese, que a ação penal seja julgada procedente, com a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, requereu, em suma, o reconhecimento da confissão espontânea como circunstância atenuante da pena. Pede a fixação da pena no mínimo legal, com fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Da cuidadosa análise do processado, evidencia-se a procedência do pedido inicial, porquanto comprovada a materialidade e autoria delitivas.

A materialidade está confirmada, sobretudo diante do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1-2), do Boletim de Ocorrência (fls. 7-10); do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11-12), do Auto de Entrega do veículo automotor (fls. 13), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também ficou devidamente comprovada nos autos pelo acevo probatório reunido, assinalando-se, ademais de tudo, a confissão espontânea do acusado.

Ao ser ouvido em juízo, o ofendido Márcio Luis de Azevedo relatou que seu carro estava parado na rua, estacionado. Havia vigilantes no local e eles perceberam a ausência do veículo, isto por volta das 3h30min da manhã. Como eles sabem que o ofendido não sai a essa hora, avisaram do furto. O carro conta com rastreador e conseguiram localizá-lo. O veículo foi localizado por volta das 8h30min da manhã e apresentava danos leves, com arranhão na lateral. Foi violado o lacre de segurança do módulo. A trave do volante foi rompida. O miolo de chave foi estourado. O carro é de aluguel. Não viu o acusado quando compareceu na Delegacia de Polícia.

Em seu depoimento em juízo, o Policial Militar Reinaldo Bezerra da Silva narrou que estava em patrulhamento pela cidade, no período noturno, e se depararam com um funcionário de uma empresa de monitoramento de veículos, passando notícia de furto de veículo que estaria nas proximidades, indicando o emplacamento do automóvel.

Passaram a patrulhar com vistas à localização do carro. Próximo à Avenida Prestes Maia, viram o carro na calçada. Havia uma pessoa dentro do carro. Quando se aproximaram do automóvel, viram que o acusado estava no seu interior. De pronto ele desceu do veículo, acatando ordem de desembarque, sem oferecer resistência. O acusado confirmou o furto e relatou que teria uma pessoa para repassar o carro. Na

ignição, havia uma chave de fenda. No interior do motor havia um módulo para a ligação. Houve a troca do módulo original por um módulo universal, que permite o acionamento do motor.

Também foi colhido, em juízo, o relato do Policial Militar William dos Santos Oliveira, no sentido de que estava em patrulhamento quando recebeu informação de veículo furtado, dando conta de que este carro havia ingressado na cidade. Estavam em busca e perceberam o veículo estacionado. O acusado estava no interior do carro, com o banco abaixado, deitado. Efetuaram abordagem e ao consultar, viram que de fato o carro constava como furtado. A abordagem foi pacífica. Ele não ofereceu resistência.

Ao ser interrogado, o acusado afirmou contar com 28 (vinte e oito) anos de idade, é casado e tem um filho de sete anos de idade. Trabalha com jardinagem. Estudou até a sexta série. Não tem vícios ou dependência química. Estava passando por problemas financeiros e, no dia, teve uma briga com sua esposa e praticou a conduta descrita na denúncia. Pegou o carro e saiu dirigindo. Tomou uma latinha de cerveja. Foi abordado e não reagiu. O aluguel estava atrasado, seu filho estava doente, isso em plena pandemia, quando ficou desempregado. Trabalha como autônomo. Na época dos fatos, fazia bicos de jardinagem. Com a pandemia, tudo parou. Tinha uma chave de fenda no momento dos fatos. Seu primo é chaveiro e tinha acesso a um módulo de ignição. Pegou o módulo na garagem de seu primo antes dos fatos. Mantinha esse módulo consigo, na intenção de conseguir fazer dinheiro furtando algum carro. Já respondeu a outro furto de veículo, mas havia feito em companhia de outra pessoa. Confessou os fatos na polícia.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469:

"(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E na pena de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411:

"A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

Registre-se que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas como as demais, salientando ainda, que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tal depoimento.

Nesse sentido, colha-se excerto de julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7).

De observar-se também, que o acusado foi preso em flagrante delito na posse do bem subtraído, anotando-se o entendimento jurisprudencial acerca deste contexto:

"Em tema de furto, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório, tanto mais se, tornando-se o réu revel, confessou o crime na fase extrajudicial" (RT 656/303).

"Em tema de furto a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificação dúbia e inverossímil reforçada pelos maus

antecedentes do agente e pela inexistência de prova em desfavor do lesado, autoriza o decreto condenatório" (RT 688/334).

A qualificadora do emprego de chave falsa, prevista no inciso III, do § 4º, do artigo 155, do Código Penal, foi amplamente demonstrada nos autos, não só pela prova oral colhida em juízo, com assertiva testemunhal de que havia uma chave de fenda no contato e um módulo de ignição acoplado ao motor, como, também, pela apreensão deste material e, acima de tudo, pelo laudo pericial de fls. 110-112. Ficou comprovado, ainda, que o furto foi praticado durante a madrugada, no período noturno, portanto, anotando-se que a ação foi beneficiada ou facilitada no instante da empreitada, ante toda evidência, por conta da natural redução da vigilância sobre o patrimônio neste período, da noite, em que a comunidade se recolhe aos seus lares.

Observo, contudo, que a circunstância de ter o furto sido realizado no período noturno somente incide como causa de aumento de pena na forma simples do crime, não recaindo sobre o furto qualificado. Entretanto, trata-se de aspecto a ser abordado quando da fixação da pena, ao se encetar análise sobre as circunstâncias judiciais, na primeira fase.

Comprovada, pois, a materialidade e autoria delitiva, passo à fixação da pena, atento ao critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal.

Da análise das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, verifico que as circunstâncias do crime, praticado em período noturno, em momento no qual a vigilância natural do cotidiano da sociedade se apresenta como desguarnecido de maior atenção, tendo no caso presente havido efetivo aproveitamento deste fator, enseja maior reprovabilidade da conduta. Para além disso, o acusado em sua ação impôs danos ao veículo automotor, na lataria, no miolo de chaves no contato da ignição, a exigir maior severidade na resposta penal, não sendo razoável tratar com a mesma intensidade este furto com outros, em que o objeto material persiste indene de qualquer avaria.

Diante de tais fatores, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, incide a atenuante da confissão espontânea, a determinar a redução da pena em um sexto, alcançando a pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pena que, à míngua de qualquer outro fator apto a alterá-la, fica consolidada como definitiva.

Diante da ausência de indicativo de potencial econômico do acusado, cada dia-multa fica estabelecido no valor mínimo legal.

Atento às circunstâncias judiciais desfavoráveis, a despeito do montante da pena, o acusado iniciará o cumprimento de sua pena no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Ainda, observada a quantidade de pena aplicada e a primariedade do acusado, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal.

Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e prestação pecuniária no valor equivalente a um salário mínimo vigente.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia da presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado GABRIEL BARROS FEITOSA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso III, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e prestação pecuniária no valor equivalente a um salário mínimo vigente, além da pecuniária no valor de 10 (dez) dias-multa, já prevista no tipo penal, cada dia-multa estabelecido no valor mínimo legal.

Diante do trânsito em julgado, certificado no termo de audiência (fls. 152-155), feitas as devidas anotações e comunicações, lancem-se os nomes dos réus no "Rol dos Culpados".

Deixo de condenar o acusado no dever de reparação de danos da vítima, por ausência de elementos mínimos que assegurem a efetiva ocorrência de prejuízo ao ofendido e o respectivo montante.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea a, da Lei Estadual nº. 11.608/03 condeno cada réu a pagar o equivalente a cem UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

P.R.I.C.

São Paulo, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA